

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1201/2532

นายนรกิจ อิมทรง กับพวก

โจทก์

นายผิน มณฑาทิพย์

จำเลย

นายวิเชียร มณฑาทิพย์ ผู้เข้าเป็นคู่

ความแทนที่จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน และมีคำสั่งห้ามโจทก์ทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกาด้วย

หมายเหตุ ทนายโจทก์ทั้งห้าแถลงคัดค้าน (อันดับ 296)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ระหว่างอุทธรณ์ จำเลยถึงแก่กรรม นายวิเชียรมณฑาทิพย์บุตรของจำเลยขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่ ศาลอุทธรณ์อนุญาตศาลอุทธรณ์พิพากษากลับเป็นว่า คำสั่งของศาลชั้นต้นในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 11904/2525 ที่สั่งว่าที่พิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยนั้นไม่มีผลผูกพันโจทก์ทั้งห้า ให้จำเลยรื้อถอนบ้านออกไปจากที่พิพาท ห้ามจำเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้องในที่พิพาทอีกต่อไปจำเลยฎีกาโดยได้รับอนุญาตให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลเฉพาะบางส่วนพร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 243,267,289,242)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกาส่วนคำขออื่นนั้นให้
ยก

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกาส่วนคำขออื่นนั้นให้
ยก

(เป็นทิพย์ สุจริตกุล-สง่า ศิลปประสิทธิ์-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>